

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7904/2549

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายวิสารท์ ชัดเตชา

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (6), มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

ตามที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย มาตรา 15 นั้น ปรากฏว่าขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มี พ.ร.ฎ.กำหนดเงื่อนไขเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย ออกมาใช้บังคับโดยบัญญัติให้ พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไปและกำหนดให้นำ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ มาใช้บังคับแทน การที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพ.ร.บ. ดังกล่าวซึ่งถูกยกเลิกไปถือเท่ากับฟ้องของโจทก์ไม่ได้อ้างบทกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 (6) ไม่อาจลงโทษจำเลยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ ปัญหาเรื่องการปรับบทลงโทษเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแก้ไขปรับบทลงโทษให้ถูกต้องได้เองตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 163 พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 58 พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 15

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163 พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 58 ประกอบพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 15 เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด วางโทษจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุก 1 ปี ส่วนที่โจทก์ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นั้น เห็นว่า เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163 และพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 58 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก ยกคำขอในส่วนนี้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษนั้นเห็นว่า แม้จำเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการไปรษณีย์ กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยกักซึ่ง

จดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์ แต่ตามรายงานการสืบเสาะและพินิจของ พนักงานคุมประพฤติปรากฏว่า หลังเกิดเหตุมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผลการสอบสวนการสื่อสารแห่งประเทศไทยมีคำสั่งไปปลดจำเลยออกจากราชการ นับว่าจำเลยได้รับผลการกระทำความผิดของตนพอสมควรแล้ว ในชั้นพิจารณา จำเลยก็ให้การรับสารภาพอันแสดงว่า จำเลยรู้สำนึกในความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานคุมประพฤติยังมีความเห็นว่านิสัยและความประพฤติโดยทั่วไปของจำเลยไม่ปรากฏ ข้อเสียหายร้ายแรง อยู่ในวิสัยพอที่จะแก้ไขฟื้นฟู เมื่อจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปด้วยการ รอการลงโทษจำคุกและคุมความประพฤติไว้เพื่อให้มีเจ้าพนักงานคอยแนะนำช่วยเหลือ ดักเตือนหรือสอดส่องดูแล ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น แต่เพื่อให้หลบจำและป้องปรามมิให้จำเลยกระทำความผิดทำนองนี้อีก เห็นสมควรวางโทษปรับจำเลยด้วย

อนึ่ง ตามที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 15 นั้น ปรากฏว่าขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2546 ออกมาใช้บังคับโดยบัญญัติให้พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไป และกำหนดให้นำพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 มาใช้บังคับแทน การที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวซึ่งถูกยกเลิกไป ถือเท่ากับฟ้องของโจทก์ไม่ได้อ้างบทกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (6) ไม่อาจลงโทษจำเลยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ ปัญหาเรื่องการปรับบทลงโทษเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแก้ไขปรับบทลงโทษให้ถูกต้อง

ได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบ
มาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163
และพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 58 เป็นการกระทำความผิด
ต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 อันเป็นบท
ที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษปรับจำเลย 1,000
บาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กึ่งหนึ่งคง
ลงโทษปรับจำเลย 500 บาท รวมกับโทษตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วเป็นจำคุก
1 ปี และปรับ 500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 3 ปี และให้คุมความประพฤติ
จำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยฟังโดยให้
จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ตามเงื่อนไขและกำหนด
ระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรกำหนด ให้จำเลยละเว้นการประพฤติใด
อันอาจนำไปสู่การกระทำผิดทำนองนี้อีก กับให้กระทำการกิจกรรมบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรมีกำหนด 30
ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(นนท์ชัย เพียรสนอง-สุมิตร สุภาดุลย์-เฉลิมชัย จารุไพบูลย์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ